

סימוכין : 02252212
(מספר פנימי : 435018)
נספח מס' מ-687/א'

הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 13), התשע"ד–2014

הצעת חוק זו נדונה בכנסת ה-18 בקריאה הראשונה ביום כ"ט באייר התשע"ב (21 במאי 2012), והועברה לוועדת החוקה חוק ומשפט.

ביום י"ז בחשוון התשע"ד (21 באוקטובר 2013) החליטה הכנסת ה-19 להחיל על הצעת החוק דין רציפות, בהתאם לחוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג–1993.

הצעת החוק מוגשת – ללא הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה השלישית ביום א' באב התשע"ד (28 ביולי 2014).

להצעת החוק לא הוגשו בקשות רשות דיבור.

הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

נספח מס' מ-687/א'

חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 13), התשע"ד-2014

1. תיקון סעיף 1 בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "פקיד מכס" יבוא:

"פרטי זיהוי" – לרבות הליך של הכרת הלקוח;"

2. אחרי סעיף 8א לחוק העיקרי יבוא:
לפרק ג'

"סימן ג': חובות המוטלות על נותן שירות עסקי

הטלת חובות על 8ב. (א) בפרק זה –
נותן שירות עסקי

"לקוח" – מי שמבקש שירות עסקי מנותן השירות העסקי, ואינו מעסיקו;

"נותן שירות עסקי" – עורך דין או רואה חשבון, שמבצע או מתבקש לבצע, בעבור לקוח, שירות עסקי במסגרת שירות מקצועי מטעמו;

"פעולות בפקוח בית משפט" – פעולות המבוצעות על פי הוראות כל דין תחת פיקוח בית משפט, לרבות פעולות במסגרת כינוס נכסים, פירוק חברות, צו הקפאת הליכים לפי סעיף 350(ב) לחוק החברות, אפטרופסות או ניהול עיזבון;

"שירות עסקי" – כל אחת מהפעולות המפורטות להלן:

(1) קנייה, מכירה או חכירה לדורות של נכסי דלא נידי;

(2) קנייה או מכירה של עסק;

¹ ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשע"ב, עמ' 646.

(3) ניהול נכסי הלקוח, ובכלל זה ניהול כספים, ניירות ערך ונכסי דלא נייד, וכן ניהול חשבונות של לקוח בתאגיד בנקאי או באחד מהגופים המנויים בפרטים 1 עד 4 ו-6 לתוספת השלישית;

(4) קבלה, החזקה או העברה של כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגיד;

(5) הקמה או ניהול של תאגיד, עסק או נאמנות לאחר.

(ב) לשם אכיפתו של חוק זה יורה שר המשפטים, בצו, לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים, כי נותן שירות עסקי –

(1) לא ייתן שירות עסקי אלא אם כן יהיו בידיו פרטי הזיהוי, כמפורט בצו, של הלקוח ושל מי שבעבורו או שלטובתו ניתן השירות העסקי, במישרין או בעקיפין; היה הלקוח תאגיד או שהשירות העסקי ניתן לבקשת תאגיד, יכול שהקביעה כאמור תכלול את מי שיש לו שליטה בתאגיד; לענין זה, "שליטה" – כהגדרתה בסעיף 7(א)(1)(ב);

(2) ינהל רישומים וישמור עליהם באופן ולתקופה שייקבעו בצו, בעניינים אלה:

(א) פרטי הזיהוי כאמור בפסקה (1);

(ב) כל עניין אחר, שייקבע בצו, הדרוש לשם אכיפתו של חוק זה.

(ג) שר המשפטים רשאי לקבוע את המועדים לביצוע החובות שנקבעו בצו כאמור בסעיף קטן (ב).

(ד) הוראות לפי סעיף קטן (ב) לא יחולו על פעולות המבוצעות במסגרת שירות הניתן למדינה או למשרד ממשלתי או על פעולות בפקוח בית משפט.

(ה) נותן שירות עסקי ידריך את עובדיו בדבר דרכי מילויין של חובות לפי סעיף זה, בהתאם לצו לפי סעיף זה, וכן יפקח על מילוי החובות.

(ו) אין בהוראות חוק זה או בהוראות צו שהוצא מכוחו כדי לפגוע בחיסיון לפי הוראות סעיף 48 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971².

תיקון סעיף 11 יג 3. בסעיף 11 יג לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (8) יבוא :

"(9) לעניין נותן שירות עסקי – עובד משרד המשפטים שמינה שר המשפטים;" ;

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "פסקאות (5) ו-(7)" יבוא "פסקאות (5), (7) ו-(9)".

הוספת סעיף 11 יג 4. אחרי סעיף 11 יג לחוק העיקרי יבוא :

"העברת מידע 11 יג 1. (א) הממונה על נותני שירות עסקי רשאי לקבל מהגורמים המנויים בפסקאות שלהלן, לגבי בעלי המקצוע המנויים לצדם, מידע בדבר זהות בעלי המקצוע, כתובותיהם, פרטי התקשרות אחרים עמם, השעיה או ביטול של רישיונותיהם, וכל מידע נוסף שקבע שר המשפטים, בצו :

(1) לשכת עורכי הדין – לגבי עורכי דין ;

(2) מועצת רואי החשבון – לגבי רואי חשבון.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.

(ב) לשם מילוי תפקידה רשאית לשכת עורכי הדין או מועצת רואי החשבון, לפי העניין, לקבל מהממונה על נותני שירות עסקי, מידע בדבר החלטות של ועדה להטלת עיצום כספי לפי פרק ה', בכל הנוגע לנותן שירות עסקי שהוא עורך דין או רואה חשבון, לפי העניין.

(ג) על אף האמור בסעיף 31א, נקבע כלל משמעותי האוסר על נותן שירות עסקי לבצע פעולה שהוא מעריך שיש בה משום הפרה של הוראות חוק זה, והתעורר אצל הממונה על נותני שירות עסקי חשש כי נותן שירות עסקי הפר את הכלל האמור, רשאי הוא לפנות לגורם המוסמך בבקשה לפתוח בהליך משמעותי נגד נותן השירות העסקי, ובלבד שבפנייה ייכללו רק פרטי המידע שעוררו את חששו של הממונה; לעניין זה, "גורם מוסמך" – מי שמוסמך לפתוח בהליך משמעותי נגד עורך דין או רואה חשבון, לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א–1961, או חוק רואי חשבון, התשט"ו–1955,³ לפי העניין.

5. תיקון סעיף 11 יד בסעיף 11 יד לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
- "(ב1) שר המשפטים יקבע תקנות לעניין הפעלת סמכות בידי מפקח לפי סעיף קטן (ב)(2), לגבי גוף שבפיקוח שהוא נותן שירות עסקי.
- (ב2) על אף האמור בסעיף קטן (ב)(3), היה הגוף שבפיקוח נותן שירות עסקי שהוא עורך דין, יחולו, לעניין עיון ותפיסת מסמכים, הוראות סעיפים 235א עד 235ד לפקודת מס הכנסה, בשינויים המחויבים."
6. תיקון סעיף 13 בסעיף 13(א) לחוק העיקרי, אחרי "נגיד בנק ישראל", יבוא "שר המשפטים".
7. תיקון חוק איסור מימון טרור, התשס"ה–2005,⁴ בסעיף 48(א), במקום "7 או 8א" יבוא "7, 8א או 8ב".
8. (א) תחילתו של חוק זה, ביום כניסתו לתוקף של צו לפי סעיף 8(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה (להלן – יום התחילה). מעבר

³ ס"ח התשט"ו, עמ' 26.

⁴ ס"ח התשס"ה, עמ' 76; התשע"ב, עמ' 210.

(ב) על אף הוראות סעיף 14 לחוק העיקרי, בשנה שמיום התחילה, לא יוטל עיצום כספי על המפר הוראות לפי סעיף 8ב לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, אלא תישלח לו הודעה בכתב על ההפרה בלבד.
